

甘肃中医药大学附属医院智能贴签机采购项目

竞争性磋商文件

招 标 编 号：HZZC2025-13

采 购 人：甘肃中医药大学附属医院

采购代理机构：甘肃华招国际招标有限公司

2025年8月

目录

第一章	竞争性磋商公告	3
第二章	竞争性磋商须知	6
第三章	评审办法（综合评分法）	20
第四章	技术参数	24
第五章	合同条款及格式	28
第六章	竞争性磋商响应文件格式	41

第一章 竞争性磋商公告

甘肃中医药大学附属医院智能贴签机采购项目

竞争性磋商公告

甘肃中医药大学附属医院智能贴签机采购项目的潜在投标人应在甘肃华招国际招标有限公司现场获取竞争性磋商文件，并于2025年9月8日9时30分（北京时间）前递交投标响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：HZZC2025-13
2. 项目名称：甘肃中医药大学附属医院智能贴签机采购项目
3. 预算金额：92万元（大写：玖拾贰万元整）
4. 最高限价：85万元（大写：捌拾伍万元整）
5. 采购需求：智能贴签机1台
6. 本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求

1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

（1）供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有独立的法人资格和合法有效的营业执照（三证合一）；法定代表人投标时须提供法定代表人身份证明文件并附身份证复印件，授权委托人投标时须提供法定代表人授权委托书并附法定代表人及委托人身份证复印件；

（2）供应商须提供2024年经第三方审计的财务审计报告，成立不足一年的需提供公司成立至今的财务报表或由基本开户银行出具的银行资信证明原件（须编入磋商响应文件正本中，开具时间为磋商公告发布之日起至投标截止时间止）；

（3）供应商须提供社会保障资金缴纳记录，逐月缴纳的须提供2025年2月至今任意连续三个月缴纳社会保障资金的缴纳凭证；逐年缴纳的须提供投标截止日前上年度的缴纳凭证，依法不需要缴纳社保的供应商，应提供相应的证明文件；

（4）供应商需提供2025年2月至今任意一个月缴纳税收的凭证（任意税种），依法免税的供应商，应提供相应的证明文件。

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（提供相关网站有效截图）；

3、本项目不接受联合体磋商（格式自拟）；

4、供应商须具有医疗器械生产或经营许可证（备案证）；投标产品属于医疗器械的，须提供所投产品的医疗器械注册证（备案证）。

三、获取磋商文件的时间、地点、方式

1、获取磋商文件的时间：2025年8月27日至2025年9月2日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（法定公休日、节假日除外）。

2、获取磋商文件的地点：甘肃华招国际招标有限公司（兰州市城关区高新技术产业开发区高新大厦B座26楼F）。

3、获取磋商文件的方式：供应商应提交法定代表人授权委托书、营业执照、医疗器械经营（生产）许可证（备案证）、医疗器械注册证（备案证）、法定代表人及委托人身份证（复印件），以上资料复印件加盖公司公章，装订成册（现场查验原件）。

4. 售价：0元/份

四、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2025年9月8日9时30分（北京时间）

2、响应文件投递地点：兰州市城关区高新技术产业开发区高新大厦B座26F。

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，不予受理。

五、响应文件的开启

1、时间：同响应文件递交截止时间

2、地点：兰州市城关区高新技术产业开发区高新大厦B座26F。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46）号以及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19）规定，本项目对小微企业制造的产品价格给予**10%**的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业产品的价格给予**10%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予**10%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、供应商如符合以上政策标准，应提供声明函，未提供者不予以认定。

八、发布公告的媒介

本项目招标公告在甘肃经济信息网（<https://www.gsei.com.cn/>）发布。

九、联系方式

1、采购人信息

名 称：甘肃中医药大学附属医院

地 址：甘肃省兰州市城关区嘉峪关西路732号

联系人：冯老师

联系方式：18419062905

2、代理机构信息

名 称：甘肃华招国际招标有限公司

地 址：兰州市城关区高新技术产业开发区高新大厦B座26F

联系人：韦星

联系电话：18894548959

2025年8月26日

第二章 竞争性磋商须知

序号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名 称：甘肃中医药大学附属医院 地 址：甘肃省兰州市城关区嘉峪关西路732号 联系人：冯老师 联系方式：18419062905
2	招标代理机构	名 称：甘肃华招国际招标有限公司 地 址：兰州市城关区高新技术产业开发区高新大厦B座26F 联 系 人：韦星 电 话：18894548959
3	项目名称	甘肃中医药大学附属医院智能贴签机采购项目
4	采购预算	采购预算：92万元（大写：玖拾贰万元整） 最高限价：85万元（大写：捌拾伍万元整） 供应商投标报价超过采购预算和最高限价按无效投标处理。
5	交货期	合同生效后90个日历日内供货
6	质量验收	质量要求：达到国家现行技术标准 验收标准：达到行业标准
7	招标编号	HZZC2025-13
8	联合体投标	不接受
9	采购方式	竞争性磋商
10	评标办法	综合评分法
11	投标有效期	开标后90日历天
12	供应商资格条件	1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七

	条所要求的材料； (1) 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有独立的法人资格和合法有效的营业执照（三证合一）；法定代表人投标时须提供法定代表人身份证明文件并附身份证复印件，授权委托人投标时须提供法定代表人授权委托书并附法定代表人及委托人身份证复印件； (2) 供应商须提供 2024 年经第三方审计的财务审计报告，成立不足一年的需提供公司成立至今的财务报表或由基本开户银行出具的银行资信证明原件（须编入磋商响应文件正本中，开具时间为磋商公告发布之日起至投标截止时间止）； (3) 供应商须提供社会保障资金缴纳记录，逐月缴纳的须提供 2025 年 2 月至今任意连续三个月缴纳社会保障资金的缴纳凭证；逐年缴纳的须提供投标截止日前上年度的缴纳凭证，依法不需要缴纳社保的供应商，应提供相应的证明文件； (4) 供应商需提供 2025 年 2 月至今任意一个月缴纳税收的凭证（任意税种），依法免税的供应商，应提供相应的证明文件。 (5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（提供相关网站有效截图）； 3、本项目不接受联合体磋商（格式自拟）； 4、供应商须具有医疗器械生产或经营许可证（备案证）；投标产品属于医疗器械的，须提供所投产品的医疗器械注册证（备案证）。
--	--

13	投标保证金	无
14	备选投标方案	不接受备选投标方案
15	签字盖章	供应商必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）
16	投标文件份数	1、正本一份,副本二份,文件电子版U盘一份（word和PDF格式）（U盘一份且注明公司名称、项目名称及项目编号），开标一览表一份。 2、须密封一份“开标一览表”单独提交。
17	投标文件提交地点及截止时间	时间：2025年9月8日9时30分（北京时间） 地点：兰州市城关区高新技术产业开发区高新大厦B座26F
18	携带资料	1、 供应商法定代表人参加开标会议时 ，需携带法定代表人资格证明（原件）、身份证（正、反面复印件）； 2、 供应商授权委托人参加开标会议时 ，需携带法人授权委托书（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）
19	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业（制造业）
20	补充说明	本项目招标代理服务费向中标方收取，中标方应在收到中标通知书前向招标代理机构一次性全额支付招标代理服务费。 取费标准：参照国家发改委计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号文件规定收取。（不足3000元按3000元计取）

投 标 须 知

一、名词解释

- 1.1采购人：甘肃中医药大学附属医院
- 1.2采购代理机构：甘肃华招国际招标有限公司
- 1.3供应商：响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人

二、磋商文件及要求

2.1磋商文件组成：磋商文件是根据本项目的特点和采购人的实际需求编制，包括以下内容：

- 2.1.1竞争性磋商公告
- 2.1.2竞争性磋商须知
- 2.1.3评审办法（综合评分法）
- 2.1.4磋商内容及要求
- 2.1.5合同条款及格式
- 2.1.6响应文件格式

2.2采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的内容应以书面形式在提交首次响应文件截止时间至少5日前通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日应延长至5日。澄清或者修改内容在竞争性磋商公告发布媒体上发布更正公告或书面形式通知获取磋商文件的供应商，且作为磋商文件的组成部分。

2.3对采购活动事项有疑问的供应商，应在磋商截止时间2个工作日前，以书面形式提出；对采购活动事项有质疑的供应商，应按《政府采购法》等法律法规的相关规定以书面形式提出；采购代理机构将予以答复。涉及变更或修正内容在竞争性磋商公告发布媒体上发布更正公告或书面形式通知获取磋商文件的供应商，且作为磋商文件的组成部分。

2.4磋商文件的解释权归采购代理机构。

三、磋商及响应文件

3.1各供应商按照磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求编制响应文件，对磋商文件的内容及要求作出实质性响应，提交响应资料，并对其提交的响应文件的真

实性和合法性承担法律责任。磋商响应应以包为单位，不得在其中选项或将其内容再行分解。

3.2合格供应商要求：详见磋商公告

3.2.1供应商认为有必要提交的其他证明材料。

3.2.2供应商应具备良好的商业信誉，磋商活动前三年内未受到政府采购管理部门通报或处罚，没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

3.2.3以上为供应商必备要求，各供应商在磋商时须提供以上要求文件，同时在响应文件中附有原件或加盖供应商红色公章的复印件，在评审过程中由磋商小组进行评审，无效或缺项将被视为无效磋商文件。

3.3限制磋商的供应商

3.3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目同一包号的政府采购活动。

3.3.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目同一包号的其他采购活动。

3.3.3供应商法定代表人、控股股东或实际控制人应与招标人（或代理机构）相关部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、或者亲属等敏感关系。

3.4本次采购项目不接受联合体磋商。

3.5响应文件的编制

3.5.1供应商按采购代理机构提供的磋商响应文件格式编制但不得减少或更改第五章“磋商响应文件格式”，否则按无效响应对待，响应文件正本一份，副本两份，电子版U盘一份（Word和PDF格式），并装订成册，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子版”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3.5.2供应商在编制响应文件时，应依据磋商文件的要求，对磋商文件作出实质性的响应，内容应包括：

3.5.2.1对磋商响应函格式中内容的响应；

3.5.2.2首次磋商报价一览表和分项报价表。报价货币用人民币。

3.5.2.3供应商须出具的合格供应商证明文件，证明参加磋商供应商是响应本项目磋商的合格供应商。

3.5.2.4供应商为本次竞争性磋商活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设

备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证及技术支持等方面保障措施。

3.5.2.5 供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

3.5.2.6 供应商根据磋商文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中注明，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目项下的内容。

3.5.3 响应文件统一装订、逐页标码。

3.5.4 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在响应文件中。响应文件的每一页都应加盖供应商公章，否则按不响应磋商文件对待。响应文件的副本可采用正本的复印件。

3.5.5 响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字并盖章。

3.6 响应报价要求

3.6.1 磋商报价

3.6.1.1 磋商报价可参考有关标准及结合市场行情和风险，由供应商自主报价。

3.6.1.2 磋商报价不得超过磋商文件预算金额，超过预算金额者按废标处理。

3.6.1.3 报价中应包含采购代理机构代理服务费。

3.6.2 供应商应按照磋商文件规定的服务要求，责任范围和合同条件进行报价，各供应商须在“第五章 响应文件的报价表”中按要求填写磋商报价表，任何有选择的报价采购人（采购代理机构）不予接受。

3.6.3 首次响应报价随响应文件提交，最终响应报价在磋商后提交。最终报价由代理公司统一现场发放填写最终报价。

3.6.4 最后响应报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次响应报价。对于差异较大的报价，须作出明确的说明。

3.6.5 磋商后最终的响应报价，一次性包死，在合同洽谈和合同执行过程中，不得以任何理由变更。

3.6.6 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

3.6.7磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

3.6.8磋商首次报价超出采购预算的供应商不进入磋商程序。

3.7响应文件有效期

3.7.1响应文件有效期为自磋商之日起90日历天，在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、确定成交供应商以及合同签订事项。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

3.7.2特殊情况需延长有效期的，采购代理机构可于有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其磋商响应文件在原有效期期届满后将不再有效；供应商同意延长的，不允许修改或撤回响应文件。

四、响应文件的密封和提交

4.1响应文件密封

4.1.1供应商应将响应文件的正本、副本和电子版用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子版”等字样，然后再将该项中所有信封封装在一个外层信封中并加盖供应商公章或密封章，外层信封还应写明以下内容：

项目名称：（磋商响应文件）

项目编号（标包编号）：

采购单位：

供应商名称：（加盖公章）

联系电话：

标注“在XX年XX月XX日XX时XX分前不得启封”的字样。

“报价一览表”单独封装，注意：磋商响应文件中的“报价一览表”与单独密封的“报价一览表”内容不一致时以单独密封的为准。

4.1.2对于需提供合格供应商要求证明文件及业绩原件等证件和资料的，供应商应将其内容单独封装提供（并在包装外写上本单位名称），并提供对应的明细表。

4.1.3响应文件未按4.1.1要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的响应文件概不负责并不予受理。

4.2响应文件提交

4.2.1供应商应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前将响应文件密封送达磋商地点，递交并办理签收手续。

4.2.2在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效文件，采购代理机构应当拒绝接收。

4.2.3供应商在磋商文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、磋商小组职责及义务

5.1磋商小组组成：在磋商开始前，组建磋商小组，磋商小组由采购人代表及有关专家组成。

5.2磋商小组职责

5.2.1确认磋商文件。

5.2.2确定符合资格条件的供应商参加磋商。

5.2.3审查供应商的响应文件并做出评价。

5.2.4要求供应商解释或者澄清其响应文件。

5.2.5编写评审报告。

5.2.6告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

5.3磋商小组义务

5.3.1遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责；

5.3.2根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

5.3.3参与评审报告的起草；

5.3.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

5.4确认磋商文件：磋商小组对磋商文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改内容经采购人确认后，磋商小组以书面形式通知所有供应商。

六、磋商程序

6.1磋商会议

6.1.1在磋商文件规定的时间和地点，由采购人（采购代理机构）组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。

6.1.2由供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

6.1.3采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

6.1.4磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

6.2响应文件评审

6.2.1响应文件的资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的合格供应商证明文件等进行审查，以确认合格供应商具备相应资格。

6.2.2响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。

6.2.3经过供应商及响应文件的资格性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

- （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.3磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

6.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

6.3.2磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

6.3.3供应商应在磋商小组规定的时间内，以书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。

6.4最后报价

6.4.1磋商结束后，提交最后报价的供应商不少于3家。磋商小组要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.4.2最终响应报价在磋商后提交。最终报价由代理公司统一现场发放填写最终报价。

6.4.3最后报价与首次报价不一致时，分项报价按相应比例调整或由供应商在最终报价时注明分项报价，分项报价调整后各分项质量等级不得降低，否则采购人有权取消成交供应商资格。超出规定时间没有进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。磋商小组以供应商最后的有效报价为准。

6.5比较与评价

6.5.1磋商小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

6.5.1.1大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.5.1.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6.5.1.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6.5.1.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6.5.1.5文字与图表不一致的，以文字为准；

6.5.1.6正本与副本不一致的，以正本为准；

6.5.2按照磋商文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为成交的唯一条件。

6.6评审程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

6.7需要落实的政府采购政策

6.7.1供应商企业政府采购政策

6.7.1.1中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，按照财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定以及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19）规定，落实促进中小企业发展政策。

（2）供应商须提供《中小企业声明函》，以此为依据享受政府采购政策。

（3）同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告或资信证明、

从业人员证明（养老保险缴纳证明）。

（4）供应商须提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（5）以上要求由竞争性磋商小组审定，符合条件的供应商享受政府采购政策。

6.7.1.2监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库〔2014〕68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

6.7.1.3残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.7.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.7.2供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假谈判，将取消其谈判资格。

6.7.3符合竞争性磋商文件规定的小微企业、价格给予**10%**的扣除，监狱企业、残疾人福利性企业优惠条件的供应商，价格给予**10%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。结果四舍五入后保留两位。

6.8推荐成交候选供应商名单：磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，由高到低进行汇总排序，推荐出成交候选供应商。磋商小组依据评审结果写出评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低向高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

七、确定成交供应商

7.1采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确定成交供应商。

7.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

7.3采购代理机构在接到采购人的成交复函后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，公告期限为1个工作日，并向成交供应商发出“成交通知书”。

7.4采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

八、询问与质疑

8.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购法》第五十二条的规定，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出询问或质疑。7个工作日以后将不予接收。

8.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

8.2.1 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

8.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

8.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

8.3 供应商提出质疑时须按有关规定呈办并有明确的请求和相应的证明材料。

8.4 采购代理机构受理质疑。

8.5 采购代理机构对受理的质疑，按照法定程序，将予以答复。供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

九、合同

9.1 自成交通知书发出后30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

9.2 确定成交供应商后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选供应商或重新采购。

十、成交服务费

10.1 中标供应商收到中标通知书前应支付给招标采购代理机构招标服务费。

10.2 成交供应商服务费交纳信息

开户名称：甘肃华招国际招标有限公司

开 户 行：兰州银行股份有限公司开发区支行

账 号：101722000760398

十一、其他情况说明

11.1 磋商截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应磋商文件的供应商不足两家，采购代理机构请示监督机构（或采购人）后，终止竞争性磋商活动或

继续磋商。

11.2政府采购服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有两家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

十二、纪律和监督

12.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

12.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

12.3 对磋商小组成员的纪律要求

评标专家有下列情形之一的，由有关行政监督部门给予警告；情节严重的，由组建评标专家库的政府部门或者采购代理机构取消担任评标专家的资格，并予以公告：

- （1）私下接触供应商的；
- （2）收受利害关系人的财物或者其他好处的；
- （3）向他人透露对磋商响应性文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的；
- （4）不能客观公正履行职责的；
- （5）无正当理由，拒不参加评标活动的。

政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违

法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

12.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应性文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

十三、相同品牌投标产品有效供应商的认定

13.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标； 报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

13.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

13.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

十四、财政部门同意购买进口产品的

14.1 如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

十五、补充要求

15.1 采购代理机构和采购人在技术规格中指出的设备的标准以及参照的商标、牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

十六、变更事项

16.1 供应商在项目投标截止时间之前应随时关注相关网站以便能够及时获取项目变更事项。

第三章 评审办法（综合评分法）

一、评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的磋商响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分。

二、评审程序

采取逐项分步评审方式，磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审，对其磋商文件的资格性和符合性的有效性、完整性和响应程度逐项进行评审、磋商，确定符合磋商文件的供应商进行最后报价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

三、评审指标分值构成及评分方式（总计100分）

1、本次磋商项目采用“综合评分法”。采购方不向供应商承诺最低价成交，对未成交供应商不作任何解释说明。

2、具体评分如下：

序号	评分项目	评分标准		标准分
1	报价部分 (30分)	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（小数点后保留二位小数,按四舍五入取值）。 投标人的报价高于预算价或最高限价的作为无效标处理。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。		30分
2	商务部分 (9分)	项目业绩	提供供应商或产品制造商近3年内（2022年8月至今）完成过的同类项目业绩，不提供不得分（提供合同或中标通知书复印件并加盖公章）。	6分
		产品质保期	供应商提供的产品质保期优于招标文件要求，每超过1年得1分,最多得3分。（提供生产厂家证明材料或承诺书，未提供不得分）	3分
3	技术部分 (61分)	技术参数响应情况	投标产品技术要求：标注“*”为重要技术指标，每负偏离一项扣3分，未标注的为一般技术指标，每负偏离一项扣1.5分，满分42分，扣完为止。（标注“*”的技术参数须提供技术支撑材料，如产品说明书或检测报告或宣传彩页等证明文件，须加盖供应商公章，否则视为负偏离。）	42分

		质量 保证 措施	根据供应商提供的质量保障方案的完整性、针对性、可操作性等进行综合评审，内容包括整体方案、质量保障措施、故障处理及流程等。 1. 方案全面详细，流程清晰规范，措施合理高效、针对性强得 9 分； 2. 方案全面，流程不够清晰，措施有一定针对性得 5 分； 3. 方案内容简单或有缺失得 2 分； 4. 方案差或未提供不得分。	9 分
		培训 及售 后服 务方 案	供应商根据本项目培训需求与技术要求，提供详尽的培训及售后服务方案（包括但不限于培训计划、配备的专职人员或讲师资质、工作经验、培训内容及培训结果、售后服务方案、日常维护及保养措施、售后服务人员配备及响应时间等）。评审小组根据培训方案的详尽情况、可操作性、售后服务方案的完整性、针对性、可执行度等进行综合评审。 1、培训方案明确、完善、可操作性强、售后服务方案合理、针对性强、可执行性强得 10 分； 2、培训方案基本明确、较完善、可操作性较强、售后服务方案较合理、可执行性较强得 7 分； 3、培训方案基本符合项目需求、可操作性一般、售后服务方案基本合理、针对性、可执行性一般得 3 分； 4、培训方案及售后方案简单、符合项目需求度欠缺、针对性、可操作性一般得 1 分； 5、培训方案及售后方案粗糙、不符合项目需求及未提供不得分。	10 分

3、对中小微企业执行财库【2020】46号文件以及《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19）的规定，对其磋商报价按10%扣除后

的价格作为其评标价；不符合财库【2020】46号文件的规定企业的产品价格不予扣除。

4. 备注

4.1综合得分并列第一时，比较磋商总价，此分项得分高者为成交候选供应商；若磋商总价得分仍相同，按照技术指标优劣顺序推荐并由采购人确定。

4.2评标中保留小数点后两位，第三位四舍五入，磋商小组评标时，应在评标原始记录上签名。

4.3当递交磋商响应文件的供应商少于两个或经磋商小组评审合格的供应商少于两个时，除服务项目外，采购人将依法重新组织磋商。

4.4技术得分缺项者得零分，并不得成为成交候选供应商。

4.5未尽事宜按有关规定执行。本文件最终解释权为采购代理机构。

5. 磋商响应文件的澄清和补正

5.1在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交磋商响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.2 澄清、说明和补正不得改变磋商响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件的组成部分。

5.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

6. 评审结果

6.1磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。

6.2磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 技术参数

一、智能贴签机（输液贴签机）技术参数

1. 基本要求：自动接收医嘱信息，根据医嘱信息打印医嘱标签，系统可以自动识别溶媒的规格，并自动将标签贴附在正确的溶媒上。溶媒的包装形式包含软袋、可立袋等目前市场上常规的规格。系统可选择按主药、溶媒多种贴签规则模式。

2. 设备组成：

2.1 不少于两个 CCD 视觉核对采集装置。

2.2 多段式输送皮带。

2.3 自动标签打印运动俯贴装置。

2.4 溶媒投入口的自动导向基准调节装置、自动调节侧面夹紧导向装置、标签三个方向调整机构、扫描模块以及自动收纳溶媒装置。

2.5 不少于两个人机交互的触摸屏，操作电脑(交互式操作系统 1 套（标准型）)。

*3. 核对装置：不少于两个 CCD 视觉核对采集装置，其中包含双高清工业相机、双镜头，以及与之配套的两套光源。（提供相关证明材料）

*4. 核对贴签结果：视觉核对功能的输液贴签机通过视觉核对实时复核已贴签的溶媒，贴签准确率 100%。（提供相关证明材料）

5. 传输装置：多段式输送皮带，同时可以自动进行速度匹配，实现视觉的针对不同规格的溶媒实现上核对、下核对，满足不同的使用场景。

6. 传输导向：传输装置配置按照溶媒外尺寸规格自动调节的加紧装置。

7. 打印贴签方式：“流水线”打印贴签运行方式，非上下“签章式”打印贴签方式。

8. 投入方式：根据溶媒包装形式、规格，投入口具有投入基准自动调整功能，自动调整溶媒放置基准线。

9. 智能自动感应：只需将溶媒放置在相应位置，触发贴签过程，设备可自动进行全流程打印贴签操作。

10. 适用溶媒：适用目前市场的所有可立袋、软袋规格。

11. 溶媒汇总归类：根据医嘱进行溶媒的自动汇总分类，可以适应当前溶媒包装规格大小，并能统计该次溶媒贴签数量，操作界面实时显示已贴、未贴数量。

12. 贴标方式：采用俯贴方式，根据不同溶媒的特性，比如可立袋、小头软袋、大

头软袋等，系统通过参数配置，自动调整标签打印模组的高度、贴标的动作流程、节拍，有效的贴附标签。

13. 传输方式：采用多段输送方式，多段差速运动，自动分离溶媒之间的距离。

14. 定位方式：采用视觉定位溶媒在输送袋的位置，通过高精度编码器定位，实现高精度标签贴附，可以自由设定标签贴附在溶媒的具体位置，比如“氯化钠注射液”等关键字样，系统自动避让。

*15. 精度要求：打印纸尺寸偏差 $\pm 0.2\text{mm}$ 。（提供相关证明材料）

16. 溶媒核对方式：系统可以满足至少双面视觉核对溶媒的规格，实现可立袋、软袋任意一面贴附标签的要求。

*17. 贴标速度：满足人工不间断投料要求，设备整体贴签速度 ≥ 2200 袋/小时。（提供相关证明材料）

18. 标签整理方式：可以三面整理标签，最大程度调整标签与溶媒的粘合度，分别是标签正上面、左右侧面，根据溶媒的包装形式、规格，系统可以自动选择左右侧面的整理机构是否工作，并且不妨碍溶媒的自由通行。

*19. 连续打印贴签：输液贴签机打印功能正常，应能打印所设定的信息，连续10次无误。应能在输液袋指定范围内贴上已打印好的标签，连续10次无误。连续处理 ≥ 50 个处方，保证起、制动无故障，所有指示灯能准确指示。（提供相关证明材料）

20. 成品复核方式：高速自动读取一维/二维码，获取标签是否贴附在溶媒上，同时同步至系统。

21. 语音提醒：切换溶媒、缺纸等状态下，可以通过语音提醒工作人员。

22. 标签特性：使用可移除标签。

23. 开机自检：开机自检功能，发现不能工作的部件及时提示警报。

24. 控制方式：微型计算机控制，系统操作软件为简体中文。

二、商务要求

1. 投标报价要求：总价、分项报价、备品备件报价等。

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

2. 交货时间：合同生效后 90 个日历日内供货。

3. 交货安装地点：甘肃中医药大学附属医院甲方指定地点。

4. 付款方式：供方按合同规定交货。需经甲方验收合格入库后，凭甘肃中医药大学附属医院验收报告单、入库单及按合同总价开据的发票（完税价）办理相关手续后 3 个月内支付合同总价款的 60%，运行稳定 6 个月后再支付合同总价款的 30%，剩余 10% 的货款待货物正常使用叁年（36 个月）无任何质量问题后，买方支付剩余的合同货款。质保期外，乙方须提供书面承诺书，确保继续履行维保服务。

剩余 10% 货款付款时所需资料：

（1）合同复印件；（2）使用科室确认书（加盖科室公章）；

（3）乙方开具的正式收据（加盖乙方公章）和发票复印件；

（4）继续维保承诺书。

5. 验收要求：货物送达采购人指定位置后由采购人明确的专人负责对货物品种、数量、规格等进行点验、接收；若现场检验的时候发现设备有缺货、有缺陷、损坏、生锈或有瑕疵等情况，采购人有权拒绝接收货物同时要求更换全新的货物。若采购人同意接收中标人货物时（若存在不影响实质性使用的情况下），中标人应采取必要的措施，如补充、修理或替换等，使设备处于完好状况，由此而产生的费用由中标人承担。按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对数量、规格、每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

6. 免费质保要求：须提供整机原厂 3 年质保。

7. 故障响应要求：提供全年 7×24 小时响应，48 小时专业技术人员上门服务；

8. 备品备件服务要求：国内常备备品备件，及时给用户提供所需要的备品备件。

9. 培训要求：设备投入使用 3 年内，每年提供至少 3-5 人的就仪器使用方法及理论知识培训，为期 1-2 天时间。

10. 安装调试服务要求：专业的原厂技术工程师提供免费安装调试。

11. 其他售后要求：提供供应商及生产厂商名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。

备注：（加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理；加注“▲”号的产品为核心产品；“*”为重要参数。）

第五章 合同条款及格式

甘肃中医药大学附属医院采购项目 采购合同

招标编号：

合同编号：

设备名称：

甲方：甘肃中医药大学附属医院

乙方：

代理机构：

（本合同条款仅供参考，最终以甲乙双方共同协商签订的内容为准。）

甘肃中医药大学附属医院医疗设备购销合同

甲方：甘肃中医药大学附属医院

乙方：

合同编号：

根据《中华人民共和国民法典》及公司招标编号中采购项目招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权力，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1. 合同设备：乙方负责向甲方供应以下表中所列的设备

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	设备单价	含税总价	使用科室	资金来源
1									
合计	(大写)				(小写) 元				

若本表栏目不够写时，填表单位可按表式要求自行延长或另附纸；

2. 合同总价

2.1 总价为人民币_____元整（大写），即_____¥，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3. 合同组成

3.1 详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招标文件、澄清等均为本合同不可分割的一部分。

4. 发票及交付

4.1. 乙方需向甲方提供：增值税普通发票或专用发票；

4.2. 乙方安装设备完成并在甲方验收设备合格后，乙方向甲方提供相应的货款发票。

5. 付款方式：

5.1 供方按合同规定交货。需经甲方验收合格入库后，凭甘肃中医药大学附属医院验收报告单、入库单及按合同总价开据的发票（完税价）办理相关手续后3个月内支付合同总价款的60%，运行稳定6个月后再支付合同总价款的30%，剩余10%的货款待货物正常使用叁年（36个月）无任何质量问题后，买方支付剩余的合同货款。质保期外，乙方须提供书面承诺书，确保继续履行维保服务。

5.2 剩余10%货款付款时所需资料：

- (1) 合同复印件；(2) 使用科室确认书（加盖科室公章）；
- (3) 乙方开具的正式收据（加盖乙方公章）和发票复印件；
- (4) 继续维保承诺书。

6. 质量保证及售后服务

6.1 合同的质量保证期自甲方正式验收入库之日起36个月，质保期自甲方正式入库之日算起，质保期内乙方对所供货物实行包换、包退、包维护保养。质保期内，如产品问题造成短期停用时，则质保期相应顺延。

6.2 对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，24小时内到达现场（省内），2小时内处理完毕。若在24小时内货物问题不能排除的，乙方必须无条件予以退换（或需提供同档次设备予甲方临时使用或采取应急措施解决。）。

6.3 质保期内所有因货物质量问题而产生的费用均由乙方承担负责。

6.4 设备安装测试完毕，由乙方工程师免费对甲方医护人员进行操作使用及维护的培训服务。乙方工程师对甲方设备部维修人员做维修技术培训，使维修人员掌握常见的故障排除。乙方提供终身维修服务，并了解使用情况，听取反馈意见。维护不收取费用。质保期满后如需更换配件只收取配件费用，且配件价格低于市场价。

7. 技术要求

7.1 乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告。

8. 合同设备包装、交货、安装及验收

8.1 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

8.2 合同设备的交货

8.2.1 乙方交货时间：签订合同后90个日历日交货。

8.2.2 乙方交货地点：运输及卸车到甲方的指定地点。

8.3 合同设备的安装

8.3.1 乙方负责合同项下设备的安装，一切费用由乙方负责。

8.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。

8.4 设备的验收

8.4.1 合同设备安装完成后___个工作日内进行验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

8.4.2 设备按照现行最高标准及招标参数验收。必须为原制造商的全新产品，所有技术指标须完全符合招标参数。如验收不合格，乙方须及时进行退换货，直至完全合格，退换货后如果仍验收不合格，甲方将直接解除合同。由此所产生的所有费用均由乙方承担。

8.4.3 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同设备安装成功完成。换货相关费用由乙方承担。

8.4.4 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明及提供进口货物报关单。

8.4.5 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

8.4.6 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

8.4.7 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业技术人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，费用由乙方承担。

8.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则乙方承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

9. 不可抗力

9.1 若因不可抗力导致合同无法执行，则按《中华人民共和国民法典》有关条款处理。

10. 解决纠纷机制

10.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在地法院即兰州市城关区人民法院提起诉讼。

11. 违约与处罚

11.1 依据合同规定期内，乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5%的违约金。逾期超过30天，甲方有权解除合同，乙方应当按照合同金额的10%承担违约责任。

11.2 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金

额的5%的违约金。乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。如给甲方造成损失，乙方还应承担全部赔偿责任。

12. 法律适用

本合同受《中华人民共和国民法典》制约。

13. 合同生效及其他

13.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.2 本合同正本一式六份，均具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执一份，代理机构执一份。

13.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

附件： 1. 投标一览表 2. 分项报价表 3. 货物配置清单 4. 商务偏离表 5. 技术偏离表 6. 售后服务承诺书 7. 中标通知书 8. 法定代表人授权委托书及身份证复印件 9. 医疗器械注册证

甲方（公章）：甘肃中医药大学附属医院 地址：兰州市嘉峪关西路 732 号 电话：0931-8637721 邮编：730020 法定代表人： （或委托代理人）： 设备主管院长： 设备管理部门： 签字日期： 年 月 日 开户行：建行兰州民航支行 账号：62001390020050309575	乙方（公章）： 地址： 电话： 邮编： 负责人： 签字日期： 年 月 日 经办人： 签字日期： 年 月 日 开户行： 账号：
招标代理机构：甘肃华招国际招标有限公司（盖章） 经办人签字： 地址：兰州市城关区南河北路高新大厦 B 座 26F 电话：0931-8508828	

合同条款前附表

本表关于招标货物的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

条款号	内容
1(5)	买方名称： <u>甘肃中医药大学附属医院</u>
1(6)	卖方（中标人）名称、地址：
1(7)	交货地点： <u>采购人指定地点</u>
7.3	交货期： <u>签订合同后90日历天</u>
10.4	付款方式和条件： 1. 供方按合同规定交货。经需甲方验收合格入库后，凭甘肃中医药大学附属医院验收报告单、入库单及按合同总价开据的发票（完税价）办理相关手续后3个月内支付合同总价款的60%，运行稳定6个月后再支付合同总价款的30%，剩余10%的货款待货物正常使用叁年（36个月）无任何质量问题后，买方支付剩余的合同货款。质保期外，乙方须提供书面承诺书，确保继续履行维保服务。 2. 剩余10%货款付款时所需资料： （1）合同复印件；（2）使用科室确认书（加盖科室公章）； （3）乙方开具的正式收据（加盖乙方公章）和发票复印件； （4）继续维保承诺书。
12.1	质保期： <u>质保期3年。</u>
13.2	本项目设备到货后，卖方派人现场开箱验货，并进行安装、调试，期间由卖方派专业技术及安全管理人员现场管理（费用自理），直至安装完成。工程由专人配合现场施工，拆除工程中产生的垃圾由供应商解决。
15.1(3)	如主要设备的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，买方除部分或全部扣除卖方质量保证金外，还将保留继续向卖方进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。
18	误期赔偿： <u>每推迟一天交货及未提供服务，扣除合同总金额的5%，但违约损失赔偿的最高限额为合同总金额的10%。</u>
21.1	履约保证金金额： <u>/</u>
21.2	履约保证金期限： <u>/</u>

合同条款

1、定义

本合同下列词语应解释为：

(1) “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件。

(2) “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的价格。

(3) “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

(4) “服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、指导安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

(5) “买方”系指买货物的单位。

(6) “卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或供应商。

(7) “交货地点”系指将要进行货物安装的地点。

(8) “验收”系指买方依据技术规格规定接受所供货物应依据的程序和条件。

(9) “天”指日历天数。

2、原产地

原产地系指货物的开采、生产地，或提供辅助服务的来源地。

3、技术规格和标准

本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

4、专利权

卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

5、包装要求

5.1 提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这类包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

5.2 每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

6、包装标记

6.1 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

- (1) 收货人：
- (2) 合同号：
- (3) 发货标记：
- (4) 收货人编号：
- (5) 到站：
- (6) 货物的名称、品目号、箱号：
- (7) 毛重/净重（公斤）：
- (8) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

6.2 凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

7、装运条件

7.1 卖方应在合同规定的交货期前以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2 卖方负责安排到站前内陆运输。

7.3 货物到达现场的日期应视为是货物的交货期。

7.4 卖方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

8、装运通知

卖方应在货物装货后发运前24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

9、保险

按合同提供的设备、工器具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。保险应以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”。

10、付款

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后卖方应把下列单据提交给买方，买方按合同规定审核后付款：

- (1) 增值税专用发票；
- (2) 装箱单；
- (3) 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；
- (4) 验收证书。

10.3 卖方应在每批货物装运完毕后48小时内将上述10.2条要求除第4项外的单据邮寄给买方。

10.4 买方将按“合同专用条款”规定的付款计划安排付款。

11、伴随服务

11.1 卖方还应提供以下服务：

- (1) 负责设备现场指导安装、调试和试运行；
- (2) 承担在质量保证期内的所有义务；
- (3) 负责对买方人员进行技术培训。

11.2 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独支付。

11.3 卖方应提交与设备相符的中文（或双方同意的其它语言）技术资料，并于合同生效后20天内寄送到买方，包括但不限于：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后30天内免费另寄。

11.4 一套完整的上述资料应包装好随每批货物发运。

12、质量保证期

12.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有满意的性能。在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，其费用由卖方承担。

12.2 根据有关部门的检验结果或在质量保证期内，如果设备的数量、质量、规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

12.3 卖方在收到通知后七天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果卖方在收到通知后七天内没有弥补缺陷。买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

13、检验

13.1 买方将根据需要派人参加中间监制和出厂验收或派代表参加交货地点验收。

13.2 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

13.3 如果在质量保证期内，经过商检局或质量技术监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应根据第15条规定立即向卖方提出索赔。

13.4 制造商对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

14、服务

14.1 在卖方的设备到达现场后，卖方应及时派人到现场与买方代表一起按清单验收接货、开箱检验、签署开箱检验记录及纪要后，办理有关手续后视为买方接受合同设备。合同设备运到目的地的卸车费由买方负责。

14.2 买方根据工程的进度情况，将通知卖方派技术人员到现场指导安装、试车及调试等，卖方应在接到买方的通知后，3天内其人员应到达现场。

15、索赔

15.1 如果卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的质量保证期内和检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2) 根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物

价格。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和 risk 并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长更换货物的质量保证期。

15.2 如果买方提出索赔通知后10个日历日内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意延长时间，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从预付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额。

16、延期交货

16.1 卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

16.2 除卖方因不可抗力外而拖延交货将受到以下制裁：

按18.1条加收误期赔偿。

16.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

17、延期付款

买方应按照合同条款前附表中的付款条件，按时付款。

18、误期赔偿

除合同第19条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，赔偿费按每天迟交设备或未提供服务交货价的3%计收。但违约损失赔偿的最高限额为迟交设备或未提供服务的合同价的10%。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。

19、不可抗力

19.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的

协议。

20、税费

20.1 买方应承担根据现行税法向买方课征的与履行本合同有关的一切税费。

20.2 卖方应承担根据现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费。

21、履约保证金：

21.1：履约保证金金额：/

21.2履约保证金期限：/

22、争端的解决

22.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提请人民法院诉讼解决。

22.2 合同争端的诉讼应由合同签订地人民法院根据有关法律程序处理。

22.3 有关诉讼费应由败诉方负担。

22.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

23、违约终止合同

23.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内提供部分或全部设备；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有不正当行为。

23.2 如果买方根据上述第23.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，卖方应对购买类似设备所超出的那部分费用负责。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

24、转让与分包

24.1 本项目中标人不得再次分包或转包。

25、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27、合同生效及其它

27.1 本合同经买、卖双方授权代表签字盖章，并在买方收到卖方提交的履约保证金后生效。如本合同需附带技术协议，则该技术协议除买、卖双方签字盖章外，还需设计院授权代表共同签字盖章后方可生效。

27.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

27.3 本合同具有法律效力，受国家法律保护。

27.4 本合同一式陆份，买方执肆份，卖方执壹份, 招标代理机构执壹份。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

正本/副本

(项目名称)

竞争性磋商响应文件

招标编号：

采购单位名称：_____

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

磋商时间：_____

一、竞争性磋商响应函

致：（招标人名称）

根据贵方（招标人名称）招标采购的（项目名称）的招标文件(招标编号：)，正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表供应商（供应商名称），据此函，签字人兹宣布同意如下条款：

（1）所附投标价格表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币（小写¥：），交货期为。

（2）我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我们已详细审查全部招标文件，包括修改意见（如有则附）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标方解释和承担责任的权力。

（4）在供应商须知规定的投标有效期____日历天内遵循本投标文件，并在供应商须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。

（5）如果在规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

（7）我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（8）若我方中标，我方保证按招标文件的规定向招标代理机构按时足额支付招标代理服务费。

（9）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至：

地址：传真：

电话：电子函件：

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

二、开标一览表（首次磋商报价）

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称 (注册证名称)	单位	数量	投标报价	交货期	备注
投标总价（小写）						
投标总价（大写）						

注：1. 若没有在此表中标明有折扣声明，后附的折扣声明、降价声明、优惠价等有关价格调整的材料在开标和评标时均不予考虑。

2. 磋商报价可参考有关标准和结合市场行情及风险，由供应商自主报价。

3. 磋商报价总价不得超过磋商文件预算金额，否则按废标处理。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附表1

1. 分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	品牌	型号	制造 厂商	单位/ 数量	单价	总价	备注
								
	税费							
	运输费（含保 险）							
	安装调试							
	其他							
投标总价（小写）								
投标总价（大写）								

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附表2

2. 投标货物说明表

序号	货物名称	品牌	规格型号	详细配置及技术标准	生产厂家	数量

注：

- 1. 供应商须根据自己的投标产品情况，对其主要技术数据和性能给予详细描述。
- 2. 可采用表格或文字描述，格式由投标人自定

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附表 3

3. 供应商推荐的选件清单(如有)

序号	货物名称	规格型号	生产厂商	单价	数量	推荐理由

注：如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附表4

4. 随机备品备件清单（如有）

序号	设备名称	规格型号	材质	单位	数量	单价(元)	总价(元)	制造厂商	备注

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

三、法定代表人身份证明文件

供应商名称：（供应商全称）_____

单位性质：_____

注册地址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____

年龄：_____职务：_____

系_____（供应商全称）_____的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证件正反面

（国徽面）	（人像面）
-------	-------

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

四、法定代表人授权委托书

致：_____

本授权声明：_____（供应商名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方_____（项目编号）_____（项目名称）第____包投标活动的合法代表（委托代理人），以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明！

法定代表人及委托代理人身份证件：

法定代表人身份证（国徽面）	法定代表人身份证（人像面）
委托代理人身份证（国徽面）	委托代理人身份证（人像面）

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

五、商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

条款号	磋商文件要求	商务条款响应	偏离说明	商务应答材料所在页码
...				

注：1. 不提供此表视为无效响应。

2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。

3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。

4. 偏离说明指磋商文件要求与磋商响应之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。

5. 供应商在《商务响应表》的磋商响应中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

六、技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

(第四章 技术参数) 标注“*”号的实质性条款应答				
条款号	磋商文件要求	磋商文件响应	偏离说明	技术支持材料 所在页码

(第四章 技术参数) 一般条款的应答				
条款号	磋商文件要求	磋商文件响应	偏离说明	技术支持材料 所在页码

注：1. 不提供此表视为无效响应。

2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。

3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。

4. 偏离说明指竞争性磋商文件要求与竞争性磋商响应之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。

5. 供应商在《技术响应表》的竞争性磋商响应中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合竞争性磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

七、供应商基本情况表

供应商全称		法定代表人	
注册地		注册年份	
注册资金		单位性质	
总部地址		联系人	
电话		传真	
常驻机构地址		联系人	
电话		传真	
公司资质等级证书	须附有关证书的复印件（如有）	质量保证体系认证	须附相关证书复印件（如有）
同类项目情况			
基本帐户开户银行		主营范围	
近三年营业额	2022年度：_____ 2023年度：_____ 2024年度：_____	近一年财务状况	总资产：_____ 净利润：_____
其他需要说明的情况：			

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

八、拟投入本项目人员信息表

序号	姓名	职务	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
1								
2								
3								
4								
5								
...								

（注：人员资质证书须附后）

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

九、近三年已完成同类项目一览表

序号	项目名称	项目内容（同类项目）	合同金额（万元）	完成日期	业主名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被视为无效投标。

2. 供应商应提供收到的中标通知书或双方签订的合同或已签发的最终验收证书。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

十、中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加____(单位名称)____(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称: _____ (加盖公章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、供应商诚信承诺书

致（采购人）：

做为参加贵方组织的（项目名称）的投标人，本公司郑重承诺：

1. 在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
2. 近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录_____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
3. 参加本次磋商提交的所有资质证明文件和资信证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
4. 我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实违背上述承诺，我公司将放弃中标的权利，并愿意接受以提供虚假承诺谋取成交的法律责任。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

十二、供应商廉政承诺书

致（采购人）：

我单位响应贵单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；
- 二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；
- 三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；
- 四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
- 五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
- 六、严格遵守政府招标法、招标法实施条例、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，贵单位有权立即取消我单位投标、成交资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入贵单位进行公款存放等竞争性活动，并通报省、市政府监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

十三、同意磋商文件条款声明

致（采购人）：

为响应贵方组织的_____项目（招标编号：_____）采购活动，我方在获取磋商文件后7日内已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与磋商后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

十四、资格证明文件

（详见竞争性磋商公告）

十五、售后服务承诺

供应商应详细说明售后服务保证内容，故障响应时间及售后服务人员情况（特别是售后服务技术人员简历介绍），并填写下表：

售后服务承诺表

厂商（电话、地址、联系人）
现行售后服务内容：（可附服务宣传材料）
代理商（电话、地址、联系人）
现行售后服务机构设置及服务内容：（可附服务宣传材料）
售后服务技术人员简历： （姓名，性别，年龄，身份证号，学历毕业证，专业，联系电话，常驻地区，培训经历（附培训证书），从事与本次采购相关项目的售后服务技术工作经历）

十六、其他资料

- 1、招标文件所要求的其他证明材料；
- 2、供应商简介；
- 3、技术响应方案等（供应商自拟格式）；
- 4、供应商觉得有必要提供的其它证明材料。

附件1:

**两部委关于印发《政府采购促进中小企业
发展管理办法》的通知**

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财政部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用

该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提

供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的 预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家 有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附：1. 中小企业声明函

2. 面向中小企业预留项目执行情况公告

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加____(单位名称)____(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(单位名称)××年面向中小企业

预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)要求,现对本部门(单位)××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:

本部门(单位)××年预留项目面向中小企业采购共计××万元,其中,面向小微企业采购××万元,占××%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
	填写集中采购 目录以内或者 采购限额标准 以上的采购项 且	填写“采购项 目整体预 留”、“设置 专门采购 包”、“要求 以联合体形式 参加”或者 “要求合同分 包”,除“采 购项目全部预 留”外,还应 当填写预留给 中小企业的比 例	精确到万元	填写合同在中 国政府采购网 公开的网址, 合同中应当包 含有关联合体 协议或者分包 意向协议
.....				

部门(单位)名称:

日期:

附件2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇二〇年六月五日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员

20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件3

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)，新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12号)有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。

各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。

货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公

平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委同相关工程招标投标行政监督部门完善工程招标投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招标投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。

各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

附件 4

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部

民政部

中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

附件5

关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库[2014]68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、司法厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》(国发[2003]7号)文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

财政部

司法部

2014年6月10日